

1511209-08.2021.8.26.0566

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Resistência

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... viatura, e tratando-se de local de tráfico de drogas, entenderam que se tratava de situação que criava fundada suspeita sobre a prática de ilícito. Ambos os policiais agiram em desrespeito ao disposto no artigo 240 do CPP, pois a simples conduta consistente em andar apressadamente, mesmo que diante da chegada de uma viatura da Polícia Militar, não justifica a busca pessoal prevista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

/

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1511209-08.2021.8.26.0566 - 2021/001172

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3058043/2021 - 01º D.P. SÃO CARLOS

Autor do Fato:

MARLON HENRIQUE FERNANDES

Data da Audiência

08/09/2022

Justiça Gratuita

Aos 08 de setembro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, em procedimento criminal previsto na Lei 9.099/95, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. PEDRO NAVES MAGALHÃES; das testemunhas ADRIANO LUCHETTI e CLAUDINEI MORAES DA SILVA; ausente o acusado MARLON HENRIQUE FERNANDES. Iniciados os trabalhos, o Dr. Defensor se manifestou em defesa prévia nos seguintes termos: "O autor do fato não praticou o delito que lhe é imputado, o que ficará provado durante a instrução". A seguir, pelo MM. Juiz foi recebida a denúncia oferecida. O MM Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, foi regularmente intimado mas não compareceu ao lobby desta sala virtual. Então, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams. Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e

inquiridas as testemunhas ADRIANO LUCHETTI e CLAUDINEI MORAES DA SILVA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos, etc. Dispensado o relatório. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. Os policiais declararam nesta audiência que realizaram uma abordagem, seguindo-se a busca pessoal sobre um indivíduo que caminhava apressadamente a partir do momento em que viu a viatura, e tratando-se de local de tráfico de drogas, entenderam que se tratava de situação que criava fundada suspeita sobre a prática de ilícito. Ambos os policiais agiram em desrespeito ao disposto no artigo 240 do CPP, pois a simples conduta consistente em andar apressadamente, mesmo que diante da chegada de uma viatura da Polícia Militar, não justifica a busca pessoal prevista no artigo 240, §2º, do CPP. Nesse sentido, está consolidada a orientação do STJ, em diversos julgados, dentre os quais se destaca o HC 663.055/MT. Portanto, a intervenção do acusado em defesa da pessoa que estaria sendo abordada, não foi ilegal. Outrossim, a dinâmica dos fatos é bastante suspeita. Os policiais disseram que foi necessário usar armamento não letal de choque contra o réu. Mas, mesmo assim, o policial Claudinei sequer recordava-se de ter se lesionado, fato, obviamente, que não passaria despercebido, até porque existem lesões registradas em laudo médico-legal. A meu ver, trata-se de ação policial duvidosa, de dinâmica também duvidosa, cujo resultado deve ser orientado pelo princípio do in dubio pro reo. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia absolvendo-se o réu MARLON HENRIQUE FERNANDES da imputação de ter violado o disposto no artigo 329, caput, do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do CPP. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se. Inviável a assinatura das partes. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu, Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA